

1501221-77.2019.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michele Aparecida Teixeira de Jesus e outro

Vistos.

A nova redação do artigo 51 do Código Penal, trazida pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), prevê a competência do juízo da execução penal para a cobrança da multa, com consequente atuação do órgão ministerial.

Art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Vara Única

Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

1501221-77.2019.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501221-77.2019.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michele Aparecida Teixeira de Jesus e outro

Vistos.

A nova redação do artigo 51 do Código Penal, trazida pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), prevê a competência do juízo da execução penal para a cobrança da multa, com consequente atuação do órgão ministerial.

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Ainda, prevê o artigo 538-A, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, que o Ministério Público tem competência para ajuizar a ação de execução da multa penal:

"A ação de execução da pena de multa, que tramitará em autos digitais e apartados, deve ser ajuizada pelo Ministério Público apenas perante a Vara das Execuções Criminais."

Quanto à extinção da punibilidade independente do pagamento da multa, observo que o E. Superior Tribunal de Justiça, a partir da revisão do Tema Repetitivo nº 931, passou a admiti-la nas hipóteses em que o condenado comprovar a impossibilidade fazê-lo:

"Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade." (STJ. 3ª Seção. REsp 1.785.383-SP e REsp 1.785.861/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgados em 24/11/2021).

No caso dos autos verifica-se que os réus, defendidos em todas as etapas do feito por defensor dativo (fls. 139 e 216), quedaram-se inertes quando intimados para pagamento da multa (fls. 647). Há, portanto, presunção de hipossuficiência econômica e demonstração da impossibilidade de arcar com a sanção pecuniária sem comprometer a própria subsistência.

As mesmas razões devem ser estendidas às custas processuais, dada a inexistência, nesta Vara, de qualquer caso de modificação superveniente, para a melhor, da situação econômica de sentenciados, tornando-os aptos ao seu pagamento.

Com efeito, a continuidade do procedimento para o recolhimento das custas se revelará mais onerosa do que o seu próprio valor, afigurando-se prudente, a partir de uma lógica de economia de recursos, proceder à sua imediata extinção.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a punibilidade da pena de multa e também as custas processuais. Com o trânsito em julgado desta decisão procedam-se às anotações e comunicações de praxe, nos termos do art. 538-A, §5º, das NSCGJ.

P.R.I.C.

Presidente Bernardes-SP, 07 de junho de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito